

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1703/2539

นางสาว กรรณิการ์ โลหะเวช
นาย สมสุข ชี้อตม์ศักดิ์
นาย เดชา สุพรรณธะริดา

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 287, มาตรา 305

จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินทั้งสามโฉนดแก่ผู้ร้องก่อนวันที่จำเลยถึงแก่กรรมผู้ร้องฟ้อง. ในฐานะทนายและผู้จัดการมรดกของจำเลยขอให้ศาลบังคับให้ล. จดทะเบียนโอนขายที่ดินทั้งสามโฉนดแก่ผู้ร้องตามสัญญาจะซื้อขายที่จำเลยทำไว้ล. ตกลงประนีประนอมยอมความจดทะเบียนโอนขายที่ดินทั้งสามโฉนดแก่ผู้ร้องตามฟ้องหลังจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินทั้งสามโฉนดตั้งนี้การที่ล. ตกลงประนีประนอมยอมความกับผู้ร้องดังกล่าวหาใช่ล. ในฐานะทนายและผู้จัดการมรดกของจำเลยเพิกถอนให้เกิดหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในที่ดินทั้งสามโฉนดที่ถูกยึดภายหลังที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดไว้แล้วไม่แต่เป็นการที่ล. ในฐานะทนายและผู้จัดการมรดกของจำเลยยอมรับตามสิทธิของผู้ร้องที่มีอยู่ตามสัญญาที่จำเลยทำไว้ก่อนจำเลยถึงแก่กรรมผู้ร้องจึงมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลบังคับล. ในฐานะทนายและผู้จัดการมรดกซึ่งรับมาทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จำเลยมีอยู่ต่อผู้ร้องจดทะเบียนโอนขายที่ดินทั้งสามโฉนดแก่ผู้ร้องได้และการที่ศาลพิพากษตามยอมก็เป็นการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายตามหน้าที่ที่จำเลยมีอยู่ต่อผู้ร้องในความผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่จำเลยทำไว้ก่อนถึงแก่กรรมเท่านั้นถือไม่ได้ว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาได้ก่อให้เกิดหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ทำการยึดไว้แล้ว

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความแก่โจทก์ จำเลยผิดนัด โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดี
ทำการยึดที่ดินของจำเลยรวม 5 แปลงโฉนดเลขที่ 46506, 56592, 56593, 31044
และ 30987 แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อขายทอดตลาด
ชำระหนี้แก่โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 56592, 56593 และ 46506 ที่โจทก์นำยึด
ศาลแพ่งธนบุรีพิพากษาศาลตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ผู้จัดการมรดกของ
จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ร้องตามสัญญาจะซื้อขายที่จำเลยทำไว้แก่ผู้
ร้องผู้ร้องจึงอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินดัง
กล่าว โจทก์จะบังคับคดีให้กระทบสิทธิของผู้ร้องหาได้ไม่ ขอให้เพิกถอนการยึดที่ดิน
3 โฉนดดังกล่าวเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287

โจทก์คัดค้านว่า ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย โจทก์ได้ฟ้องและบังคับคดีก่อน
ที่ผู้ร้องจะได้สิทธิตามคำร้อง ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการยึดขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น พิพิจารณา แล้ว มี คำสั่ง ยกคำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 56592, 56593
และ 46506 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินทั้งสามโฉนดแก่ผู้ร้องไว้ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2533 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยถึงแก่กรรม ผู้ร้องฟ้องนางลลนาในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของจำเลยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2533 ขอให้ศาลบังคับให้นางลลนาจดทะเบียนโอนขายที่ดินทั้งสามโฉนดแก่ผู้ร้องตามสัญญาจะซื้อขายที่จำเลยทำไว้แก่ผู้ร้องดังกล่าว นางลลนาตกลงประนีประนอมยอมความยอมจดทะเบียนโอนขายที่ดินทั้งสามโฉนดแก่ผู้ร้องตามฟ้อง ศาลพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 ภายหลังจากที่โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินทั้งสามโฉนดดังกล่าวไว้แล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2533 ดังนั้นการที่นางลลนาตกลงประนีประนอมยอมความกับผู้ร้องไปดังกล่าว หาใช่นางลลนาในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของจำเลยเพิกถอนให้เกิด เปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในที่ดินทั้งสามโฉนดที่ถูกยึดภายหลังที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดไว้แล้วไม่หากแต่เป็นการที่นางลลนาในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของจำเลยยอมรับตามสิทธิของผู้ร้องที่มีอยู่ตามสัญญาจะซื้อขายที่จำเลยทำไว้แก่ผู้ร้องก่อนจำเลยถึงแก่กรรมผู้ร้องจึงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้ศาลบังคับนางลลนาในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกซึ่งรับมาทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จำเลยมีอยู่ต่อผู้ร้อง จดทะเบียนโอนขายที่ดินทั้งสามโฉนดแก่ผู้ร้องได้ และการที่ศาลพิพากษาตามยอมก็เป็นการบังคับให้นางลลนาในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายตามหน้าที่ที่จำเลยมีอยู่ต่อผู้ร้องในความผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่จำเลยทำไว้แก่ผู้ร้องก่อนจำเลยถึงแก่กรรมเท่านั้น ถือไม่ได้ว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาได้ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ทำการยึดไว้แล้ว

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-จำลอง สุขศิริ-สมบัติ เดี่ยววิศเรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ